

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: जलस्रोत विधेयक, २०८१

प्रस्तुतकर्ता: माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यको नाम, थर
१.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी
२.	मा. उदय शम्शेर जबरा
३.	मा. उर्मिला माझी
४.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा
५.	मा. चन्द्र बहादुर बिश्वकर्मा
६.	मा. मनिष झा
७.	मा. डा. आरजु राणा
८.	मा. चित्र बहादुर के.सी.
९.	मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. रामकृष्ण यादव, मा. नागिना यादव
१०.	मा. ज्ञान बहादुर शाही
११.	मा. दिलेन्द्र प्रसाद वडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क., मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा बि.क., मा. राजु थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय
१२.	मा. गणेश पराजुली
१३.	मा. बिनिता कठायत
१४.	मा. विजुला रायमाझी

१५.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ
१६.	मा. विना लामा
१७.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान
१८.	मा. सोबिता गौतम
१९.	मा. प्रेम सुवाल
२०.	मा. गगन कुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बट्टी प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको व्यहोरा
१.	मा. प्रेम सुवाल	सैद्धान्तिक अवधारणा	सैद्धान्तिक आधारमा “नेपालको हिउँ” पग्लेर बगेका नेपालको नदीनालाको पानीले भारतको गंगा नदीको औसत वार्षिक प्रवाहको लगभग ४५ प्रतिशत र सुख्खा मौसममा प्रवाहको ७० प्रतिशत हिस्सा भएको हुँदा क्यानडाको कोलम्बिया नदीको पानी संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवाह भएबापत तल्लो तटीय लाभ सम्झौता गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले कोलम्बियालाई रकम भुक्तानी गरेजस्तै भारतले नेपाललाई न्यायोचित रकम भुक्तानी गराउने सम्झौतासमेत गर्न” लेख्नु पर्ने।
२.	मा. प्रेम सुवाल	उद्देश्य र कारण	विधेयकको उद्देश्य र कारण (१) (ख) मा देहायबमोजिम राखी क्रम मिलाउने: “नेपालको नदीनाला भारतको साझा भएको भनी २०४७ सालमा दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य खारेज गर्न र नेपालको जलस्रोत भारतीय एकाधिकार पूँजीलाई दिने लगानी बोर्ड खारेज गर्न” थप्नुपर्ने। उद्देश्य र कारण २ (घ) र (ङ) मा “भूमिगत जलस्रोत घट्दै गएको र जलस्रोतमा भइरहेको प्रदूषण, अतिक्रमण तथा नदीजन्य सामग्री उत्खननको कारण संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा नेपाली बसाई सराई केन्द्रित गरिनु

			हो। यसकारण काठमाडौं “उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहका सदरमुकाममा काठमाडौंको” जस्तै सेवा सुविधा भएको शहर विकास गरी जिल्लाभित्र मात्र बसाई सराई हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने” उल्लेख गर्नुपर्ने।
३.	मा. प्रेम सुवाल	आर्थिक टिप्पणी	आर्थिक टिप्पणीमा “जलस्रोत विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने र सम्झौतामा सहभागी गराउने (ग), (च) को व्यवस्था अनुसार विदेशी पूँजी आउने र विदेशी पूँजीसँगै विदेशी सेना आउनुका साथै देश उपनिवेश हुने हुँदा (ग) र (च) हटाउनु पर्ने।
४.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	प्रस्तावना	“जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसँग सम्बन्धित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जलको परिमाण हुने घटबढ समेतलाई व्यवस्थापन गर्न जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसँग सम्बन्धित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
५.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	प्रस्तावना	“जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसँग सम्बन्धित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जलको परिमाण हुने घटबढ समेतलाई व्यवस्थापन गर्न जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसँग सम्बन्धित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
६.	मा. चित्रबहादुर के.सी.	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावित प्रस्तावनाको सट्टा देहाय बमोजिमको प्रस्तावना राख्ने:</u> जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरेर देशलाई लाभान्वित गराउने तथा तल्लो तटीय देशले नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर लाभान्वित हुने अवस्था भए नेपालले त्यसको समुचित मूल्य प्राप्त गर्ने र जलस्रोतको एकीकृत,

			समन्वयार्थमक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसँग सम्बन्धित कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
७.	मा. विना लामा	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावित प्रस्तावनाको सट्टा देहाय बमोजिमको प्रस्तावना राख्ने:</u> जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरेर देशलाई लाभान्वित गराउने तथा तल्लो तटीय देशले नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर लाभान्वित हुने अवस्था भए नेपालले त्यसको समुचित मूल्य प्राप्त गर्ने र जलस्रोतको एकीकृत, समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसँग सम्बन्धित कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
८.	मा. प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	प्रस्तावनामा “नेपालको चुरे पहाडको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, दोहन गरी नेपालको सीमा नजिक ससरीदेखि बाँकेसम्म भारतीय एकाधिकार पूँजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत नेपालको भूमि जलमग्न हुने गरी बनाएको सडकजस्तो बाँध भत्काउन कूटनीतिक पहल गर्ने र भारतीय एकाधिकार पूँजीको कब्जामा दिइएको नेपालको जलस्रोत फिर्ता ल्याई नेपाल सरकारले नै जलस्रोतको विकास गर्न” थप्नु पर्ने।
९.	मा. गगन कुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बट्टी प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना	प्रस्तावना	<u>प्रस्तावित प्रस्तावनाको सट्टा देहाय बमोजिमको प्रस्तावना राख्ने:</u> जलस्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र बहुआयामिक उपयोग गरी एकीकृत र समन्वयात्मक एवं नदी प्रणालीमा आधारित दीर्घो विकास गर्न तथा प्राकृतिक, मानव निर्मित संरचना र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसँग सम्बन्धित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

	राजभण्डारी, मा. सीता मिजार		
१०.	मा. मनिष झा	१	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
११.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	२	<u>खण्ड (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (च) “जलस्रोत” भन्नाले सतहगत, भूमिगत वायुमण्डलमा जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पानीको सबै प्रकारको मुहान वा स्रोतलाई समेत जनाउँछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: “जलस्रोत” भन्नाले सतहगत, भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पानीको सबै प्रकारको मुहान वा स्रोतलाई समेत जनाउँछ। <u>दफा २ को खण्ड (द) पश्चात देहायको खण्ड (ध) थप गरी सो पश्चातका खण्डहरूको क्रमसंख्या मिलाउने:</u> (ध) “सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था” भन्नाले सामुहिक रूपमा खानेपानी, सिँचाई, लघु जलविद्युत, सिमसार संरक्षण, जलचर संरक्षण, धार्मिक तथा सास्कृतिक संरक्षण, आमोद-प्रमोद आदिका लागि जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने गरी स्थापना भएका जल उपभोक्ता संस्थालाई जनाउँदछ।
१२.	मा. उर्मिला माझी	२	<u>दफा २ को खण्ड (द) पश्चात देहायको खण्ड (ध) थप गरी सो पश्चातका खण्डहरूको क्रमसंख्या मिलाउने:</u> (ध) "सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था" भन्नाले सामुहिक रूपमा खानेपानी, सिँचाइ, लघु जलविद्युत, सिमसार संरक्षण, जलचर संरक्षण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण, आमोद-प्रमोद आदिका लागि जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका जल उपभोक्ता संस्थालाई जनाउँदछ।

१३.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	२	<u>दफा २ को खण्ड (द) पश्चात् देहायको खण्ड (ध) थप गरी सो पश्चातका खण्डहरूको क्रमसंख्या मिलाउने:</u> (ध) “सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था” भन्नाले सामुहिक रूपमा खानेपानी, सिंचाइ, लघु जलविद्युत, सिमसार संरक्षण, जलचर संरक्षण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण, आमोद प्रमोद आदिका लागि जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका जल उपभोक्ता संस्थालाई जनाउँदछ।
१४.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	२	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> सो जग्गाधनीले निजिकार्यको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ तर निःशुल्क वा शुल्क अन्यत्र बितरण गर्न पाइने छैन भनि थप्नु पर्ने।
१५.	मा. आरजु राणा	२	<u>उपदफा २ को खण्ड (ङ), (ज) र (ट) मा देहाय बमोजिम थप गर्ने:</u> ङ) खडेरी, सुख्खा ज) सिमसार ट) Payment for ecosystem services को प्रयोग ।
१६.	मा. चित्रबहादुर के.सी.	२	<u>विद्यमान खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (च१) थप्ने :</u> “जलस्रोतको उपयोग” भन्नाले देहायका गतिविधिहरू सम्झनु पर्छः (अ) नदीको पानी पथान्तरण गरेर जलविद्युत उत्पादनको अतिरिक्त (१) खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, (२) पशुपालन तथा मत्स्यपालन, (३) सिंचाइ, (४) पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोग उपयोग, (५) खानी तथा औद्योगिक उपयोग, (६) जल यातायात, (७) धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन,

			(ड) आमोदप्रमोद तथा पर्यटन लगायतका गतिविधि (आ) नदीमा अग्लो बाँध बनाई जलाशय निर्माण गरेर नेपाल र छिमेकी देशको तल्लो तटीय इलाकामा थप-नियन्त्रित पानी उपलब्ध गराएर जलविद्युत उत्पादनको अतिरिक्त (१) खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, (२) पशुपालन तथा मत्स्यपालन, (३) सिंचाइ, (४) पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोग, (५) खानी तथा औद्योगिक उपयोग, (६) जल यातायात, (७) धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन, (ड) आमोद-प्रमोद तथा पर्यटन लगायतका गतिविधि, र (इ) नदीमा बाँध निर्माण गरेर नेपाल र छिमेकी देशको तल्लो तटीय इलाकामा बाढी नियन्त्रण गर्ने गतिविधि ।
१७.	मा. गणेश पराजुली	२	<u>खण्ड (च) पछि देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> जलस्रोत लागत (वाटर एकाउण्टिङ्ग) भन्नाले जलस्रोत र सोको उपयोग गर्न लागेको रकम तथा मूल्यलाई सम्झनु पर्दछ ।
१८.	मा. विजुला रायमाझी	२	यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले पैंतीस दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ लेखिनु पर्ने ।
१९.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	२	<u>खण्ड (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “जलस्रोत” भन्नाले सतहगत, भूमिगत वायुमण्डलमा जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पानीको सबै प्रकारको मुहान वा स्रोतलाई समेत जनाउँछ ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: “जलस्रोत” भन्नाले सतहगत, भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पानीको सबै प्रकारको मुहान वा स्रोतलाई समेत जनाउँछ ।

			दफा २ को खण्ड (द) पश्चात देहायको खण्ड (ध) थप गरी सो पश्चातका खण्डहरूको क्रमसंख्या मिलाउने: (ध) “सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था” भन्नाले सामुहिक रूपमा खानेपानी, सिँचाई, लघु जलविद्युत, सिमसार संरक्षण, जलचर संरक्षण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण, आमोद-प्रमोद आदिका लागि जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने गरी स्थापना भएका जल उपभोक्ता संस्थालाई जनाउँदछ।
२०.	मा. विना लामा	२	<u>खण्ड (ण) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ण) सचिव नेपाल सरकारको जल तथा उर्जा आयोग हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको। <u>विद्यमान खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (च१) थप्ने:</u> “जलस्रोतको उपयोग” भन्नाले देहायका गतिविधिहरू सम्झनु पर्छ: (अ) नदीको पानी पथान्तरण गरेर जलविद्युत उत्पादनको अतिरिक्त : (१) खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, (२) पशुपालन तथा मत्स्यपालन, (३) सिँचाई, (४) पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोग उपयोग, (५) खानी तथा औद्योगिक उपयोग, (६) जल यातायात, (७) धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन, (ड) आमोद-प्रमोद तथा पर्यटन लगायतका गतिविधि (आ) नदीमा अग्लो बाँध बनाई जलाशय निर्माण गरेर नेपाल र छिमेकी देशको तल्लो तटीय इलाकामा थप-नियन्त्रित पानी उपलब्ध गराएर जलविद्युत उत्पादनको अतिरिक्त: (१) खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, (२) पशुपालन तथा मत्स्यपालन,

			(३) सिंचाइ, (४) पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोग उपयोग, (५) खानी तथा औद्योगिक उपयोग, (६) जल यातायात, (७) धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन, (ड) आमोद-प्रमोद तथा पर्यटन लगायतका गतिविधि, र (इ) नदीमा बाँध निर्माण गरेर नेपाल र छिमेकी देशको तल्लो तटीय इलाकामा बाढी नियन्त्रण गर्ने गतिविधि ।
२१.	मा. प्रेम सुवाल	२	खण्ड (ख), (च), (ठ) र (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ख) नेपाल सरकारले जलस्रोतको विकास गर्ने भएको हुँदा निजी क्षेत्रको नाममा विदेशी पुँजीलाई समेत अनुमति दिने यो दफा खारेज गर्नु पर्ने। (च) मा “नेपाल सरहदभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार नेपालको हातामा भएको सम्झौता गरी विदेशी कम्पनीलाई दिइएको नदीनाला र जलस्रोतमा समेत नेपाली जनताको पूर्ण स्वामित्व हुनेछ।” उल्लेख गर्नु पर्ने। (ठ) अनुसारको “सहमति विदेशी कम्पनी वा विदेशी पुँजी लगानी भएको कम्पनीसँग गर्न पाइने छैन” थप्नु पर्ने। (घ) अनुसारको “क्षेत्रगत गुरुयोजना विदेशी पुँजी लगानी भएको कम्पनीको लागि गर्न पाइने छैन” थप्नु पर्ने।
२२.	मा. गगनकुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बद्री प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही,	२	<u>खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड(ख) थपि खण्डक्रम मिलाउने:</u> “उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ। <u>खण्ड (ड),(ड) र (ण) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>खण्ड (ड) को सट्टा देहाय बमोजिमको खण्ड (ड) राख्ने:</u>

	मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार		“(ङ) जल जन्य विपद” भन्नाले बाढी, पहिरो, खडेरी, सुख्खापन, अनावृष्टी, अतिवृष्टी, डुवान, कटान, बाँध, जलाशय वा हिमताल विष्फोट वा जलजन्य कारणबाट उत्पन्न वा सिर्जना हुने विपद सम्झनुपर्छ”। <u>खण्ड (ङ) को सट्टा देहाय बमोजिमको खण्ड (ङ) राख्ने:</u> (ङ) “बाँध” भन्नाले जलस्रोतको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि नदीमा पानी भण्डारण गर्न वा पानी फर्काउन वा जल सतहलाई बढाउन कृत्रिम रूपमा बनाइएको बाँध वा त्यससंग सम्बन्ध भौतिक संरचना सम्झनु पर्छ जसले पानीको निरन्तर दबाव वा नियन्त्रणमा राखेर जलाशय निर्माण गर्छ। (ण) यस खण्डमा नेपाल सरकारको पछि रहेको “उर्जा तथा उर्जा आयोग” भन्ने शब्दको सट्टा “जल तथा उर्जा आयोग” बनाउने।
२३.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	३	<u>उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गाभित्रको जलस्रोत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी कार्यको लागि उपयोग गर्न सक्नेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: उपदफा (१) यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाय बमोजिम जलस्रोतको उपयोग गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने छैन :- (क) व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा आफ्नो निमित्त खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लागि उपयोग गर्न, (ख) व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा आफ्नो जग्गाको सिंचाइ गर्न, (ग) घरेलु उद्योगको रूपमा पानीघट्ट वा पनचक्की चलाउन, (घ) व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय आवागमनको लागि डुङ्गाको प्रयोग गर्न, (ङ) जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाभित्र मात्र सीमित रहेको जलस्रोत तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न।

			उपदफा (३) जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अरूलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नु पर्नेछ। उपदफा (४) सामूहिक रूपमा उपयोग गर्दै आएको जलस्रोतमा सम्बन्धित समुदायलाई त्यस्तो जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने विषयमा प्राथमिकता दिइनेछ।
२४.	मा. उर्मिला माझी	३	<u>दफा ३ को उपदफा (२) पश्चात् देहायको उपदफा (३) थप गर्ने:</u> (३) सामूहिक रूपमा उपयोग गर्दै आएको जलस्रोतमा सम्बन्धित समुदायलाई त्यस्तो जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ।
२५.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	३	<u>दफा ३ को उपदफा (२) पश्चात् देहायको उपदफा (३) थप गर्ने:</u> (३) सामूहिक रूपमा उपयोग गर्दै आएको जलस्रोतमा सम्बन्धित समुदायलाई त्यस्तो जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ।
२६.	मा. मनिष झा	३	<u>उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप्ने:</u> (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गाभित्रको जलस्रोत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अनुसूची ३ बमोजिमको ढांचामा निवेदन दिई आयोगसँग आनुमति प्राप्त गरी व्यवसायिक कार्यहरूको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ।
२७.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	३	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यक्तिगत स्वामित्वको जग्गाभित्रको जलस्रोत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी कार्यको लागि उपयोग गर्न सक्नेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने:

			उपदफा (१) यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिम जलस्रोतको उपयोग गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने छैन :- (क) व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा आफ्नो निमित्त खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लागि उपयोग गर्न, (ख) व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा आफ्नो जग्गाको सिंचाइ गर्न, (ग) घरेलु उद्योगको रूपमा पानीघट्ट वा पनचक्की चलाउन, (घ) व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय आवागमनको लागि ढुङ्गाको प्रयोग गर्न, (ङ) जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाभित्र मात्र सीमित रहेको जलस्रोत तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न। उपदफा (३) जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अरूलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नु पर्नेछ। उपदफा (४) सामूहिक रूपमा उपयोग गर्दै आएको जलस्रोतमा सम्बन्धित समुदायलाई त्यस्तो जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने विषयमा प्राथमिकता दिइनेछ।
२८.	मा. सोबिता गौतम	३	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> जलस्रोतको स्वामित्व: २. परम्परागत रूपमा स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको जलस्रोतमा सम्बन्धित स्थानीय समुदायको अधिकार हुनेछ।
२९.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	४	<u>उपदफा (३) र (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			“जलस्रोतको उपयोग वा नदी बेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना वा आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतको परिमाण निर्धारण गरी त्यस्तो आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: (३) जलस्रोतको उपयोग वा नदी बेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना वा आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतको परिमाण दफा ३७ (२) (ठ) बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ। “जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न निजी तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।” लाई हटाई देहाय बमोजिमको दफा ४(६) राख्ने: (६) जलस्रोत र त्यसको उपलब्धता, लाभ आदिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी जलाशययुक्त आयोजना विकास र बाँधको सञ्चालन समेतको हकमा छुट्टै कानून बनाइनेछ।
३०.	मा. उर्मिला माझी	४	<u>दफा ३ को उपदफा (६) पश्चात् देहायको उपदफा (७) थप गर्ने:</u> (७) जलस्रोतको संरक्षण, उपयोग र विकास सम्बन्धी काम गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थानीय समुदायमा रहेका जल उपभोक्ता संस्थाको जलस्रोत उपयोग गर्ने परम्परागत, सामुदायिक र सामुहिक प्रचलनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
३१.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	४	<u>दफा ४ को उपदफा (६) पश्चात् देहायको उपदफा (७) थप गर्ने:</u> (७) जलस्रोतको संरक्षण, उपयोग र विकास सम्बन्धी काम गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थानीय समुदायमा रहेका जल उपभोक्ता संस्थाको जलस्रोत उपयोग गर्ने परम्परागत, सामुदायिक र सामुहिक प्रचलनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
३२.	मा. चित्रबहादुर के.सी.	४	<u>उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने :</u>

			तर स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको कारणले मात्र वा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्न मात्र कुनै पनि आयोजनास्थलको अधिकतम क्षमतालाई घटाएर क्षमता निर्धारण गरिने छैन।
३३.	मा. विजुला रायमाझी	४	उपदफा (६) पछि उपदफा ७ राखी जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न निजी तथा सार्वजनिक निजी समझदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने वाक्यांशभित्र वा ७ थपेर सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग परामर्श अनुसार भन्ने वाक्य थप्नु पर्नेछ।
३४.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	४	<u>उपदफा (३) र (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) “जलस्रोतको उपयोग वा नदी बेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना वा आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतको परिमाण निर्धारण गरी त्यस्तो आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: (३) जलस्रोतको उपयोग वा नदी बेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना वा आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतको परिमाण दफा ३७ (२) (ठ) बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ। (६) “जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न निजी तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।” लाई हटाई देहाय बमोजिमको दफा ४(६) राख्ने: जलस्रोत र त्यसको उपलब्धता, लाभ आदिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी जलाशययुक्त आयोजना विकास र बाँधको सञ्चालन समेतको हकमा छुट्टै कानून बनाइनेछ।
३५.	मा. विना लामा	४	<u>उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने :</u> तर स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको कारणले मात्र वा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र पार्न मात्र कुनै पनि आयोजनास्थलको अधिकतम क्षमतालाई घटाएर क्षमता निर्धारण गरिने छैन।

			उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपी उपदफाक्रम मिलाउने। "(२) उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि रामसार सूचिमा रहेका नदि, सिमसार क्षेत्र, जल भण्डार र ताल तलैयाको बिकास व्यवस्थापन र उपयोग गर्दा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको समन्वयमा रहेर गर्नु पर्ने छ।"
३६.	मा. विना लामा		<u>दफा ५ पछि देहायको दफा ६ थपी दफाक्रम मिलाउने:</u> "६. प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था।" यसलाई व्याख्या गर्नु पर्ने।
३७.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	५	<u>उपदफा (१) को खण्ड (घ) र उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोग” यस दफामा देहाय बमोजिमको स्पष्टीकरण थप गर्ने: स्पष्टीकरण: उपदफा (१) मा जेसुकै भनिए पनि १(घ) मा भएको प्राथमिकताक्रम निर्धारण त्यस्तो अवस्थामा मात्र पहिलो हुनसक्छ जहाँ जलको स्रोतमा नै गम्भिर असर पर्न सक्छ। (२) “सुख्खा, खडेरी, जलवायु परिवर्तन अन्य कुनै प्राकृतिक कारणले जलस्रोतको उपलब्ध परिमाणमा कमी हुन आएमा सोही अनुपातमा आयोगले जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम वा उपयोग गर्न दिइएको प्राविधिक सहमति बमोजिमको जलस्रोतको परिमाणमा समन्यायिक रूपमा संशोधन वा हेरफर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: सुख्खा, खडेरी, जलवायु परिवर्तन अन्य कुनै प्राकृतिक कारणले जलस्रोतको उपलब्ध परिमाणमा थपघट हुन आएमा सोही अनुपातमा आयोगले जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम वा उपयोग गर्न दिइएको प्राविधिक सहमति बमोजिमको जलस्रोतको परिमाणमा समन्यायिक रूपमा संशोधन वा हेरफर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

३८.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	५	दफा ५ को उपदफा (१) मा निर्धारण गरिएको प्राथमिकताक्रम मध्ये खण्ड (छ) मा रहेको जल यातायातलाई खण्ड (घ) पश्चात् राख्ने।
३९.	मा. मनिष झा	५	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (च) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> खण्ड (ग) मा भएको “सिंचाई” लाई खण्ड (ख) मा राख्ने र खण्ड (ख) मा भएको “पशुपालन तथा मत्स्यपालन” लाई खण्ड (ग) मा राख्ने। (च) खानी पछि “घरेलु उद्योग” थप्ने।
४०.	मा. आरजु राणा	५	<u>उपदफा (१) को खण्ड (च) देखि (झ) सम्म प्राथमिकीकरण परिवर्तन गर्नु पर्ने:</u> च) धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजन छ) जल यातायात ज) आमोद- प्रमोद तथा पर्यटन झ) खानी तथा औद्योगिक उपयोग <u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम थप्नु पर्ने:</u> उपदफा ५ (१) मा उल्लेखित सम्पूर्ण कामकारबाहीले जलस्रोतमा पार्न सक्ने प्रदूषण बारे र त्यसको न्यूनीकरणको मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन गरिने छ। हाल रहेको उपदफा (३) लाई उपदफा (४) बनाउनु पर्ने।
४१.	मा. चित्रबहादुर के.सी.	५	<u>विद्यमान दफा ५ पछि देहायको दफा ५क थप्ने:</u> ५ क) प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्ने: (१) जलस्रोत आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन गर्न देहायका विषयहरु उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ:

		(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सेवा, एकमुष्ट अग्रिम राजश्व रकम लगायतका प्रतिस्पर्धाका आधार, (ख) प्रतिस्पर्धाका आधार, (ग) आवश्यक पर्ने पूँजी, (घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, (ङ) अनुभव र योग्यता, (च) तोकिए बमोजिमका अन्य विषय। (२) उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक सूचना बमोजिम जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले त्यस्तो सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ। (३) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। <u>थपिएको दफा ५क पछि देहायको दफा ५ख थप्ने:</u> ५ख) प्रस्तावको छनौट तथा सम्झौता: (१) दफा ५क बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी योग्य प्रस्तावक छनौट गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव छनौट गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको समेत प्रस्ताव पेश भएका आयोजनाको हकमा त्यस्तो विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक प्रस्तावमा नेपाल सरकारलाई बुझाउन कबोल गरेको समग्र लाभभन्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले कबोल गरेको समग्र लाभ एक प्रतिशतसम्म कम भए पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ। स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “स्वदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने समयसम्म त्यस्तो संस्थाको एकाउन्त प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमा नेपाली नागरिकको लगानी रहेको संस्था सम्झनु पर्छ। (३) उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावकसँग आयोजना सम्झौता सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। (४) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। <u>थपिएको दफा ५ ख पछि देहायको दफा ५ग थप्ने:</u> ५ ग) अनुमतिपत्र लिनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिइ जलस्रोतको उपयोग गर्नको लागि कुनै आयोजनाको अध्ययन, विकास र संचालन गर्नु हुँदैन।
--	--	--

		(२) जलस्रोतको उपयोग गर्नको लागि कुनै आयोजनाको अध्ययन, विकास र संचालन गर्न चाहने कुनै संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिँदा तोकिए बमोजिमको निवेदन दस्तुर सहित जलस्रोत आयोजनाको अनुमतिपत्रको प्रकार अनुसार देहायका कागजात तथा विवरण पेश गर्नु पर्नेछः (क) जलस्रोत आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित पूँजी, (ख) आवश्यकता अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, (ग) प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता र अनुभव, (घ) आवश्यकता अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ङ) आयोजना सञ्चालन विधि, (च) तोकिए बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत (छ) वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात, (ज) जलस्रोत आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेबाट लाभ बापत समुचित रकम नेपाल सरकारलाई तिर्ने कबूल गरेको कागजात (झ) आवश्यक अन्य कागजात एवं विवरण <u>थपिएको दफा ५ ग पछि देहायको दफा ५ घ थप्ने:</u> ५ घ अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा ५ क बमोजिम पेश भएको निवेदन र सोसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन योग्य देखिएमा निवेदन पेश भएको नब्बे दिनभित्र अनुमतिपत्र दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिनुअघि सरोकारवालाहरुको राय सुझावको लागि आयोजनाको संक्षिप्त विवरण सहितको पन्ध्र दिनको सार्वजनिक सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुमतिपत्रमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्त समेत तोक्न सकिनेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले अनुमतिपत्र दिएको सात दिनभित्र त्यस्तो अनुमतिपत्र दिएको विषयमा सरकारका तीनै तहबीच एकापसमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो आयोजना सम्बन्धी
--	--	--

			विवरण अद्यावधिक गरी मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो निवेदन बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नमिल्ने भएमा सोको निवेदन पेश भएको नब्बे दिनभित्र निर्णय गरी सो सम्बन्धी निर्णयको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले एक्काइस दिनभित्र अनुमतिपत्र दिने अधिकारीभन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। (७) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अवधि, सोको ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। <u>थपिएको दफा ५ घ पछि देहायको दफा ५ ड थप्ने:</u> ५ ड) अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकार: (१) दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिए अनुसार जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र दिने अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। (क) स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको अधिकारी (ख) प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रको जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारी, र (ग) नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रको जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र मन्त्रालयको सचिव। <u>थपिएको दफा ५ ड पछि देहायको दफा ५ च थप्ने:</u> ५ च) बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नदीको पानी पथान्तरण गरेर वा नदीमा बाँध निर्माण गरी बनेको जलाशयबाट सिंचाइ लगायतको जलस्रोत बहुआयामिक उपयोग गर्ने गतिविधिको लागि मन्त्रालयका सचिवले अनुमतिपत्र दिनेछ। (२) नदीको पानी पथान्तरण गरेर वा नदीमा बाँध निर्माण गरी बनेको जलाशयबाट सिंचाइ लगायतको जलस्रोत बहुआयामिक उपयोग अर्को देशमा पनि गरिने भए नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अनुमतिपत्र दिइनेछ।
--	--	--	---

		थपिएको दफा ५ च पछि देहायको दफा ५ छ थप्ने: ५ छ) तल्लो तटीय देशलाई लाभ: नदीको पानी पथान्तरण गरेर वा नदीमा जलाशय निर्माण गरेर निसृत हुने थप-नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देशले स्वतः प्राप्त गर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो थप-नियन्त्रित पानी बापत लाभान्वित हुने देशले नेपाल सरकारलाई तोकिएको रकम तिर्न कबूल गरेको अवस्थामा मात्र यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिनेछ। साथै यस्ता आयोजनाको कारण तल्लो तटीय देशमा स्वतः बाढी नियन्त्रण हुने भए सो लाभबापतको तोकिएको रकम पनि उक्त देशले नेपाल सरकारलाई तिर्न कबूल गरेको अवस्थामा मात्र यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिनेछ। थपिएको दफा ५ छ पछि देहायको दफा ५ ज थप्ने: ५ ज) संसदीय अनुमोदन (१) तल्लो तटीय देशले थप-नियन्त्रित पानी प्राप्त गरेर वा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने गरेर निर्माण हुने गरेर जलस्रोत आयोजना कार्यान्वयन गर्नु अगावै उक्त आयोजनाको सम्बन्धमा संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। थपिएको दफा ५ ज पछि देहायको दफा ५ झ थप्ने: ५ झ) अनुमतिपत्रको अवधि: (१) यस ऐन बमोजिम जलस्रोत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास वर्ष हुनेछ। (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा अवरोध उत्पन्न भएमा त्यस्तो आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनको अवधि तथा लाभ लागत र जोखिम समेतका आधारमा मूल्यांकन गरी अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ। थपिएको दफा ५ झ पछि देहायको दफा ५ ज थप्ने: ५ ज) अनुमतिपत्रको नविकरण: (१) जलस्रोत आयोजनाको अनुमतिपत्र शुरुमा ५० वर्षभन्दा कम अवधिको लागि जारी भएको भए एक पटक नविकरण गर्न सकिन्छ। तर जम्मा अवधि ५० वर्षभन्दा बढी हुने गरेर नविकरण गर्न सकिने छैन। (२) अनुमतिपत्रको नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। थपिएको दफा ५ ज पछि देहायको दफा ५ ट थप्ने: ५ ट) अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ। (क) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेमा,
--	--	--

		(ख) अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले दिएको आदेशमा तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन नगरेमा वा त्यस्तो आदेशको बारम्बार उल्लंघन गरेमा, वा (ग) अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न उचित मौका दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त जवाफ समेतलाई विचार गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिएमा त्यसरी खारेज गर्नु पर्नाको आधार र कारण समेत खुलाई सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपर्नेछ। (५) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले कुनै क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने छैन। <u>थपिएको दफा ५८ पछि देहायको दफा ५८ थप्ने:</u> ५८) स्वामित्व हस्तान्तरण: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सो तहको सरकारले तोकेको निकायलाई देहाय बमोजिमको संरचना चालू अवस्थामा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। (क) जलस्रोत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार र (ख) जलस्रोत आयोजना सम्बन्धित सम्पूर्ण जग्गा, अचल सम्पति तथा संरचना। <u>स्पष्टीकरण:</u> चालू अवस्था भन्नाले हस्तान्तरणपछि आयोजना कम्तीमा २५ वर्ष संचालन हुनसक्ने अवस्थामा रहेको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनु पर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा जलाशयको क्षमता हस्तान्तरणको समयमा ७५ प्रतिशत कायम रहनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम जलस्रोत आयोजना हस्तान्तरण गर्नुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै हस्तान्तरण योजना बनाई सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई आयोजना र संरचनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा संलग्न गराई आवश्यक सीप र प्रविधि समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
--	--	--

		(३) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण भई आएको जलस्रोत आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकारले गर्ने वा गराउनेछ। (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै संगठित संस्था छनौट गरी त्यस्तो संस्थाबाट जलस्रोत आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन सकिनेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संस्था छनौट हुन नसकेमा पूर्व अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थासँग लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गरी आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सकिनेछ। (६) जलस्रोत आयोजनासँग सम्बन्धित संरचनाहरू चालू अवस्थामा रहेको भए उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने र चालू अवस्थामा नरहेको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको हुनेछ। <u>थपिएको दफा ५८ पछि देहायको दफा ५९ थप्ने:</u> <u>५९) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको जिम्मेवारी तथा दायित्व:</u> (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तको अधिनमा रही जलस्रोत आयोजनासँग सम्बन्धित संरचनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाको हुनेछ। (२) अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले बाँध लगायतका महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरू उपयुक्त स्थानमा रहने र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। (३) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बाँध लगायतको भौतिक संरचनाको डिजाइन तथा सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृत मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ। साथै अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले भौतिक संरचनाको डिजाइन तयार गर्दा तथा निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संरचनाको डिजाइन मापदण्ड तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप डिजाइन तथा निर्माण गर्नु पर्नेछ र तोकिएको डिजाइन आयू अवलम्बन गरेर निर्माण गरिनु पर्छ। साथै संचालन अवधिमा तोकिएको मर्मत सम्भार मापदण्ड बमोजिम संरचनाको मर्मत सम्भार गरिनु पर्दछ। (४) अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले देहाय बमोजिमको काम गर्नुपर्नेछ:
--	--	---

		(क) आफूले विकास तथा सञ्चालन गरेको आयोजनासँग सम्बन्धित भौतिक संरचनाको प्राविधिक विवरण तथा जानकारी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायमा पेश गर्ने, (ख) अनुमतिप्राप्त क्षेत्रमा उपलब्ध पानी र सोको प्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने र सोको जानकारी समय समयमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने, (ग) जलस्रोत आयोजना तथा सोसँग सम्बन्धित संरचनाहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा दिएको निर्देशन पालना गर्ने। <u>थपिएको दफा ५७ पछि देहायको दफा ५८ थप्ने:</u> ५८. रोयल्टी: (१) जलस्रोत आयोजना सम्बन्धी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिए बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। <u>थपिएको दफा ५८ पछि देहायको दफा ५९ थप्ने</u> ५(ण) घर जग्गा प्राप्ति: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि कसैको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक भएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाल सरकार समक्ष लिखित अनुरोध गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित तहको सरकारसँग समन्वय गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले नै आवश्यक मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति ब्यहोर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा अनुमतिपत्रको अवधिसम्म अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ। (४) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई नेपाल सरकारले घर जग्गा उपलब्ध गराई दिएको कारणबाट सम्बन्धित घरजग्गा धनीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानी वापत अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो घरजग्गाधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ। <u>थपिएको दफा ५९ पछि देहायको दफा ५९ त थप्ने :</u> ५९. पुनःस्थापना तथा पुनर्वास सम्बन्धमा: (१) नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको घर जग्गा प्राप्त गराई दिएको कारणबाट पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र दफा ५९ को उपदफा (४) बमोजिमको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिबाट समेत त्यस्तो व्यक्तिको आधारभूत बसोबासको
--	--	--

		व्यवस्था गर्न नपुग हुने अवस्था भएमा आयोजना विकासको लागि उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपादेयता र क्षेत्रफल तथा घरको अवस्था समेतको मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराइएको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिबाट बसोवासको व्यवस्था गर्न नपुग भएको हदसम्म त्यस्तो व्यक्ति तथा निजको परिवारको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले पुनःस्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको पुनःस्थापना र पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको एकीकृत पुनःस्थापना र पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक सुरक्षा, गुनासो व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक लगायतका सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ। <u>थपिएको दफा ५ त पछि देहायको दफा ५ थ थप्ने:</u> ५ थ) अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खटाएको कर्मचारी जलस्रोत आयोजनाको कामको सिलसिलामा सो कामसँग सम्बन्धित कसैको घरमा प्रवेश गर्नु परेमा पूर्व सूचना दिई सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिई त्यस्तो घरमा प्रवेश गर्न सक्नेछ। त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा जुन निकायले खटाएको हो सोही निकायले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको घरमा प्रवेश गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले सहमति नदिएमा निजलाई पूर्वसूचना दिई कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा त्यस्तो घरमा प्रवेश गर्न सकिनेछ। <u>थपिएको दफा ५ थ पछि देहायको दफा ५ द थप्ने:</u> ५ (द) वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने (१) जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा निर्माण गर्दा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था, निजको निर्माण व्यावसायी तथा परामर्शदाताले वातावरण संरक्षण गर्न वातावरण सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको पालना गर्नु पर्नेछ। (२) जलस्रोत आयोजनाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आयोजनाको विकास तथा निर्माण गर्दा नदी प्रणालीको जल पर्यावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरी सोको लागि प्रचलित
--	--	--

			कानून र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको परिमाणको पानी आयोजनाको बाँधस्थल देखि नदीको तल्लो भागमा तोकिएको परिमाणमा प्रवाह हुने आवश्यक व्यवस्था समेत गर्नु पर्नेछ। <u>थपिएको</u> <u>दफा ५द पछि देहायको दफा ५ध थप्ने:</u> ५(घ) अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायले आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन र उक्त कार्य प्राविधिक दृष्टिले सुरक्षित भए वा नभएको र वातावरणीय प्रतिवेदन अनुरूप भए वा नभएको सम्बन्धमा समय समयमा आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिईएको निर्देशनको पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सक्नेछ।
४२.	मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. रामकृष्ण यादव, मा. नागिना यादव	५	<u>उपदफा (१) को झ र उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (झ) थप गरी अन्य उपयोग भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्ने। उपदफा (२) मा जलश्रोत उपयोग गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा तोकिएको समितिले उपदफा १ को प्राथमिताक्रम बमोजिम जलश्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र अन्य आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा सम्बन्धित जलश्रोतको उपयोग गर्न पाउने, नपाउने वा कुनै किसिमको उपयोग गर्न पाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ।
४३.	मा. गणेश पराजुली	५	खानेपानी र घरायसी प्रयोजनमा कुनै प्राकृतिक कारणले जलस्रोतको उपलब्धीमा कमी तथा शुद्धीकरणमा कमी हुन आएमा सोही अनुपातमा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
४४.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	५	<u>उपदफा (१) को (घ) र उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “पर्यावरण, जलचर तथा वन्यजन्तु उपयोग” यस दफामा देहाय बमोजिमको स्पष्टीकरण थप गर्ने:

			स्पष्टीकरण: उपदफा (१) मा जेसुकै भनिए पनि १(घ) मा भएको प्राथमिकताक्रम निर्धारण त्यस्तो अवस्थामा मात्र पहिलो हुनसक्छ जहाँ जलको स्रोतमा नै गम्भिर असर पर्न सक्छ। (२) “सुख्खा, खडेरी, जलवायु परिवर्तन अन्य कुनै प्राकृतिक कारणले जलस्रोतको उपलब्ध परिमाणमा कमी हुन आएमा सोही अनुपातमा आयोगले जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम वा उपयोग गर्न दिइएको प्राविधिक सहमति बमोजिमको जलस्रोतको परिमाणमा समन्यायिक रूपमा संशोधन वा हेरफर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: सुख्खा, खडेरी, जलवायु परिवर्तन अन्य कुनै प्राकृतिक कारणले जलस्रोतको उपलब्ध परिमाणमा थपघट हुन आएमा सोही अनुपातमा आयोगले जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम वा उपयोग गर्न दिइएको प्राविधिक सहमति बमोजिमको जलस्रोतको परिमाणमा समन्यायिक रूपमा संशोधन वा हेरफर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
४५.	मा. विना लामा	५	<u>उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राख्ने: "(घ) अन्तर्गत भएको पर्यावरण, जलचर तथा बन्यजन्तु उपयोग सट्टामा पर्यावरण, जलचर, जलीय जैविक विविधता तथा बन्यजन्तु उपयोग गर्नेले प्रतिस्थापन गर्ने।" दफा ५ पछि देहायको दफा ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० थप गरी दफाक्रम मिलाउने। <u>थपिएको दफा ५द पछि देहायको दफा ५ध थप्ने:</u> ५ध) अनुगमन तथा निरीक्षण: (१) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायले आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन र उक्त कार्य प्राविधिक दृष्टिले सुरक्षित भए वा नभएको र वातावरणीय प्रतिवेदन अनुरूप भए वा नभएको सम्बन्धमा समय समयमा आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

		(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सक्नेछ। ६.प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने: (१) जलस्रोत आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन गर्न देहायका विषयहरू उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ:- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सेवा, एकमुष्ट अग्रिम राजश्व रकम लगायतका प्रतिस्पर्धाका आधार (ख) प्रतिस्पर्धाका आधार, (ग) आवश्यक पर्ने पूँजी, (घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, (ङ) अनुभव र योग्यता, (च) तोकिए बमोजिमका अन्य विषय। (२) उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक सूचना बमोजिम जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले त्यस्तो सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ। (३) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। ७. प्रस्तावको छनौट तथा सम्झौता: (१) दफा ५क बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी योग्य प्रस्तावक छनौट गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव छनौट गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको समेत प्रस्ताव पेश भएका आयोजनाको हकमा त्यस्तो विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक प्रस्तावमा नेपाल सरकारलाई बुझाउन कबोल गरेको समग्र लाभभन्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले कबोल गरेको समग्र लाभ एक प्रतिशतसम्म कम भए पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ। स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “स्वदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने समयसम्म त्यस्तो संस्थाको एकाउन्त प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमा नेपाली नागरिकको लगानी रहेको संस्था सम्झनु पर्छ।
--	--	---

		(३) उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावकसँग आयोजना सम्झौता सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। (४) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था” थप्ने: ९. अनुमतिपत्र लिनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिइ जलस्रोतको उपयोग गर्नको लागि कुनै आयोजनाको अध्ययन, विकास र संचालन गर्नु हुँदैन। (२) जलस्रोतको उपयोग गर्नको लागि कुनै आयोजनाको अध्ययन, विकास र संचालन गर्न चाहने कुनै संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिँदा तोकिए बमोजिमको निवेदन दस्तुर सहित जलस्रोत आयोजनाको अनुमतिपत्रको प्रकार अनुसार देहायका कागजात तथा विवरण पेश गर्नु पर्नेछ: (क) जलस्रोत आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित पूँजी, (ख) आवश्यकता अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, (ग) प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता र अनुभव, (घ) आवश्यकता अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, (ङ) आयोजना सञ्चालन विधि, (च) तोकिए बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत, (छ) वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात, (ज) जलस्रोत आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेबाट लाभ बापत समुचित रकम नेपाल सरकारलाई तिर्ने कबूल गरेको कागजात, (झ) आवश्यक अन्य कागजात एवं विवरण, ९. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा ५क बमोजिम पेश भएको निवेदन र सोसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन योग्य देखिएमा निवेदन पेश भएको नब्बे दिनभित्र अनुमतिपत्र दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ।
--	--	--

			(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिनु अघि सरोकारवालाहरुको राय सुझावको लागि आयोजनाको संक्षिप्त विवरण सहितको पन्ध्र दिनको सार्वजनिक सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुमतिपत्रमा त्यस्तो अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्त समेत तोक्न सकिनेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले अनुमतिपत्र दिएको सात दिनभित्र त्यस्तो अनुमतिपत्र दिएको विषयमा सरकारका तीनै तहबीच एकापसमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो आयोजना सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो निवेदन बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नमिल्ने भएमा सोको निवेदन पेश भएको नव्वे दिनभित्र निर्णय गरी सो सम्बन्धी निर्णयको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम भएको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले एक्काइस दिनभित्र अनुमतिपत्र दिने अधिकारीभन्दा एक तहमाथिको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। (७) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अवधि, सोको ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। १०. अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकार: (१) दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिए अनुसार जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र दिने अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: (क) स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रको जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको अधिकारी, (ख) प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारी, र (ग) नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको जलस्रोत आयोजना अध्ययन, विकास र सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र मन्त्रालयको सचिव। ५(ड) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:
--	--	--	--

		११. बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नदीको पानी पथान्तरण गरेर वा नदीमा बाँध निर्माण गरी बनेको जलाशयबाट सिंचाइ लगायतको जलस्रोत बहुआयामिक उपयोग गर्ने गतिविधिको लागि मन्त्रालयका सचिवले अनुमतिपत्र दिनेछ। (२) नदीको पानी पथान्तरण गरेर वा नदीमा बाँध निर्माण गरी बनेको जलाशयबाट सिंचाइ लगायतको जलस्रोत बहुआयामिक उपाय उपयोग अर्को देशमा पनि गरिने भए नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अनुमतिपत्र दिइने छ। <u>५ (च) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> १२. तल्लो तटीय देशलाई लाभ: नदीको पानी पथान्तरण गरेर वा नदीमा जलाशय निर्माण गरेर निसृत हुने थप-नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देशले स्वतः प्राप्त गर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो थप-नियन्त्रित पानी बापत लाभान्वित हुने देशले नेपाल सरकारलाई तोकिएको रकम तिर्न कबूल गरेको अवस्थामा मात्र यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिनेछ। साथै यस्ता आयोजनाको कारण तल्लो तटीय देशमा स्वतः बाढी नियन्त्रण हुने भए सो लाभबापतको तोकिएको रकम पनि उक्त देशले नेपाल सरकारलाई तिर्न कबूल गरेको अवस्थामा मात्र यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिनेछ। <u>५ (छ) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> १३. संसदीय अनुमोदन (१) तल्लो तटीय देशले थप/नियन्त्रित पानी प्राप्त गरेर र/वा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने गरेर निर्माण हुने गरेर जलस्रोत आयोजना कार्यान्वयन गर्नु अगावै उक्त आयोजनाको सम्बन्धमा संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। <u>५ (ज) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> १४. अनुमतिपत्रको अवधि: (१) यस ऐन बमोजिम जलस्रोत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास बर्ष हुनेछ।
--	--	---

			(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा अवरोध उत्पन्न भएमा त्यस्तो आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनको अवधि तथा लाभ लागत र जोखिम समेतका आधारमा मूल्यांकन गरी अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ। <u>५ (झ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १५. अनुमतिपत्रको नविकरण: (१) जलस्रोत आयोजनाको अनुमतिपत्र शुरुमा ५० वर्षभन्दा कम अवधिको लागि जारी भएको भए एक पटक नविकरण गर्न सकिन्छ। तर जम्मा अवधि ५० वर्षभन्दा बढी हुने गरेर नविकरण गर्न सकिने छैन। (२) अनुमतिपत्रको नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। <u>५ (ञ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १६. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ:- (क) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेमा, (ख) अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले दिएको आदेशमा तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन नगरेमा वा त्यस्तो आदेशको बारम्बार उल्लंघन गरेमा, वा (ग) अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न उचित मौका दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त जवाफ समेतलाई विचार गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ।
--	--	--	--

			(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिएमा त्यसरी खारेज गर्नुपर्नाको आधार र कारण समेत खुलाई सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्नेछ। (५) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले कुनै क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने छैन। <u>५ (ट) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १७. स्वामित्व हस्तान्तरण: (१) अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सो तहको सरकारले तोकेको निकायलाई देहाय बमोजिमको संरचना चालू अवस्थामा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ:- (क) जलस्रोत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार र (ख) जलस्रोत आयोजना सम्बन्धित सम्पूर्ण जग्गा, अचल सम्पति तथा संरचना। स्पष्टिकरण: चालू अवस्था भन्नाले हस्तान्तरणपछि आयोजना कम्तीमा २५ वर्ष संचालन हुन सक्ने अवस्थामा रहेको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनु पर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा जलाशयको क्षमता हस्तान्तरणको समयमा ७५ प्रतिशत कायम रहनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम जलस्रोत आयोजना हस्तान्तरण गर्नुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै हस्तान्तरण योजना बनाई सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई आयोजना र संरचनाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा संलग्न गराई आवश्यक सीप र प्रविधि समेत हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। (३) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण भई आएको जलस्रोत आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकारले गर्ने वा गराउनेछ। (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै संगठित संस्था छनौट गरी त्यस्तो संस्थाबाट जलस्रोत आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन सकिनेछ।
--	--	--	---

			(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संस्था छनौट हुन नसकेमा पूर्व अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थासँग लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गरी आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सकिनेछ। (६) जलस्रोत आयोजनासँग सम्बन्धित संरचनाहरू चालू अवस्थामा रहेको भए उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने र चालू अवस्थामा नरहेको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको हुनेछ। १८. अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाको जिम्मेवारी तथा दायित्व: (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तको अधिनमा रही जलस्रोत आयोजनासँग सम्बन्धित संरचनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको हुनेछ। (२) अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले बाँध लगायतका महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरू उपयुक्त स्थानमा रहने र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। (३) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बाँध लगायतको भौतिक संरचनाको डिजाइन तथा सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृत मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्नेछ। साथै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले भौतिक संरचनाको डिजाइन तयार गर्दा तथा निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संरचनाको डिजाइन मानदण्ड तथा निर्माणसम्बन्धी मानदण्ड अनुरूप डिजाइन तथा निर्माण गर्नु पर्नेछ र तोकिएको डिजाइन आयू अवलम्बन गरेर निर्माण गरिनु पर्छ। साथै संचालन अवधिमा तोकिएको मर्मत सम्भार मापदण्ड बमोजिम संरचनाको मर्मत सम्भार गरिनु पर्दछ। (४) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले देहाय बमोजिमको काम गर्नु पर्नेछ:- (क) आफूले विकास तथा सञ्चालन गरेको आयोजनासँग सम्बन्धित भौतिक संरचनाको प्राविधिक विवरण तथा जानकारी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायमा पेश गर्ने, (ख) अनुमतिप्राप्त क्षेत्रमा उपलब्ध पानी र सोको प्रयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने र सोको जानकारी समय समयमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने, (ग) जलस्रोत आयोजना तथा सोसँग सम्बन्धित संरचनाहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा दिएको निर्देशन पालना गर्ने।
--	--	--	---

		१९. “रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था” थप्ने २०. रोयल्टी: (१) जलस्रोत आयोजना सम्बन्धी अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले तोकिए बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। दफा ५ मा मिलाउनु पर्ने: प्रत्येक प्रमुख नदी बेसिनको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा जलीय जैविक विविधताको दृष्टीकोणले अति महत्वपूर्ण कम्तीमा एउटा नदीलाई संरक्षित नदीको रूपमा घोषणा गर्ने। २१. “घर जग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था” थप्ने शिर्षकलाई प्रदूषणको मापदण्ड तोक्ने तथा परिमार्जन गर्ने भनेर परिवर्तन गर्ने सधैं बिषयहरू पनि त्यही अनुरूप मिलाउने। २२. घर जग्गा प्राप्ति: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि कसैको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक भएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाल सरकार समक्ष लिखित अनुरोध गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित तहको सरकारसँग समन्वय गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले नै आवश्यक मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति ब्यहोर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा अनुमतिपत्रको अवधिसम्म अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ। (४) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई नेपाल सरकारले घर जग्गा उपलब्ध गराई दिएको कारणबाट सम्बन्धित घरजग्गाधनीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानी वापत अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो घरजग्गाधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ। २३. पुनःस्थापना तथा पुनर्वास सम्बन्धमा: (१) नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको घर जग्गा प्राप्त गराई दिएको कारणबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिमको
--	--	--

			मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिबाट समेत त्यस्तो व्यक्तिको आधारभूत बसोबासको व्यवस्था गर्न नपुग हुने अवस्था भएमा आयोजना विकासको लागि उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपादेयता र क्षेत्रफल तथा घरको अवस्था समेतको मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराइएको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिबाट बसोबासको व्यवस्था गर्न नपुग भएको हदसम्म त्यस्तो व्यक्ति तथा निजको परिवारको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले पुनःस्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको पुनःस्थापना र पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको एकीकृत पुनःस्थापना र पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक सुरक्षा, गुनासो व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक लगायतका सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकम अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ। २४. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खटाएको कर्मचारी जलस्रोत आयोजनाको कामको सिलसिलामा सो कामसँग सम्बन्धित कसैको घरमा प्रवेश गर्नु परेमा पूर्वसूचना दिई सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिई त्यस्तो घरमा प्रवेश गर्न सक्नेछ। त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा जुन निकायले खटाएको हो सोहि निकायले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको घरमा प्रवेश गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले सहमति नदिएमा निजलाई पूर्वसूचना दिई कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिहरुको रोहबरमा त्यस्तो घरमा प्रवेश गर्न सकिनेछ। २५. वातावरण संरक्षण गर्नु पर्ने: (१) जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा निर्माण गर्दा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था, निजको निर्माण व्यावसायी तथा परामर्शदाताले वातावरण संरक्षण गर्न वातावरण सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको पालना गर्नु पर्नेछ। (२) जलस्रोत आयोजनाको लागि अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले आयोजनाको विकास तथा निर्माण गर्दा नदी प्रणालीको जल पर्यावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु अवलम्बन गरी सोको लागि प्रचलित कानून र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको परिमाणको पानी आयोजनाको
--	--	--	--

			बाँधस्थलदेखि नदीको तल्लो भागमा तोकिएको परिमाणमा प्रवाह हुने आवश्यक व्यवस्था समेत गर्नु पर्नेछ ।
४६.	मा. गगन कुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बट्टी प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार	५	उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) र (५) थप गर्ने: “(४) उपदफा(१) बमोजिम जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगका प्राथमिकताका प्रत्येक क्षेत्रको उपयोगिताको लागि नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै नदी बेसिनमा आधारित क्षेत्रगत गुरुयोजना तर्जुमा गर्नेछ”। “(५) उपदफा (१) बमोजिम प्राथमिकीकरण अनुसार जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दा पर्यावरण, जलचर, वन्यजन्तु र आगामी सन्ततीका लागि समन्यायको सिद्धान्त अनुसार कुनै नदी वा क्षेत्रलाई फ्रि फ्लोइड रिभर वा फ्रि फ्लोइड एरियाको रूपमा कायम गर्न सक्नेछ”।
४७.	मा. चित्रबहादुर के.सी.	परिच्छेद २	विद्यमान परिच्छेद २ पछि “परिच्छेद २कः प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था” थप्ने, थपिएको परिच्छेद २क पछि “परिच्छेद २ख अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था” थप्ने, थपिएको परिच्छेद २ख पछि “परिच्छेद २ ग रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था” थप्ने, थपिएको परिच्छेद २ग पछि “परिच्छेद २घ घर जग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था” थप्ने थपिएको परिच्छेद २घ पछि “परिच्छेद २ङ अनुगमन तथा निरीक्षण” थप्ने ।
४८.	मा. विना लामा	परिच्छेद २	थपिएको परिच्छेद २ घ पछि “परिच्छेद २ ङ अनुगमन तथा निरीक्षण” थप्ने ।
४९.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	६	उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) “जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरिएको छ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने:

			जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, समन्वय, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरिएको छ। (३) “आयोजनासँग सम्बन्धित तथा आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रदेशका सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्री वा निजले तोकेको कर्मचारीलाई आयोगको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ।”लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: आयोजनासँग सम्बन्धित तथा आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रदेशका सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्री वा सचिवलाई आयोगको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ।
५०.	मा.उदय शम्शेर जबरा	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> हाल काम कारावही गरिरहेको जाल तथा उर्जा आयोगलाई यस ऐन बमोजिम सदस्यता भएको आयोगले प्रतिस्थापन गर्न जरुरी भएको हुनाले साविकको विधेयकको दफा ६ को उपदफा (१) मा देहाय बमोजिमको वाक्यांश थप्न जरुरी भएको “यो ऐन राजपत्र मा प्रकाशित भएको मितिबाट उपदफा (२) बमोजिमको सदस्यता भएको आयोगले २०४६/४/५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई गठन गरिएको जल तथा उर्जा आयोगलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ र उक्त आयोगको सबै सम्पत्ति, हाल कार्यरत कर्मचारी उपदफा (२) बमोजिमको सदस्यता भएको आयोगको सचिवालयमा हस्तान्तरण र समायोजन भएको मनिनेछ।”
५१.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	६	<u>दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) पश्चात् देहायको खण्ड (ञ) थप गरी सो पश्चातका खण्डहरूको क्रमसंख्या मिलाउने:</u> (ञ) सामुदायिक रुपमा जलस्रोत उपयोग गर्ने जल उपभोक्ता संस्थाका महासंघहरूमध्येबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तिमा एक महिला सहित २ जना सदस्य
५२.	मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा	६	<u>उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) (च) र (ज) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(ख), (घ), (ङ) (च) पदेन सदस्य (ग) हटाई क्रम मिलाउने। (छ) पछि क्रमवद्ध खण्ड थप गरी स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उर्जा तथा जलस्रोत, वन तथा वातावरण, पशुपन्छी, जलवायु पर्यावरण, भुगर्भ र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा ५/५ वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट २ महिला २ दलित सहित ७ जना भन्ने थप गर्नु पर्ने। (ज) उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव ।
५३.	मा. आरजु राणा	६	<u>उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा थप्नु पर्ने:</u> सचिव, कानून मन्त्रालय <u>उपदफा २ को (छ) परिमार्जन गर्नु पर्ने:</u> ३-५ जना कम्तिमा एक जना महिला सहित रहने गरी जलस्रोत सम्बन्धी कानुनीबिज्ञ थप गर्नु पर्ने जसमा महिलाको हकमा १० बर्षे कार्य अनुभव तथा पुरुषको हकमा १५ बर्षे कार्य अनुभव रहेको हुनु पर्ने । <u>उपदफा २ को थप्नु पर्ने:</u> सम्बन्धित प्रदेशको उर्जा, वातावरण जलस्रोत मन्त्री । हाल रहेको उपदफा १ को लाई ट बनाउनु पर्ने। <u>उपदफा (८) थप्नु पर्ने:</u> (८) सम्बन्धित प्रदेशका विषय बिज्ञहरुलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
५४.	मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. रामकृष्ण यादव, मा. नागिना यादव	६	<u>उपदफा (१) र खण्ड (छ) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> उपदफा (१) को बमोजिम सदस्यमा सबै मन्त्रालयको उपस्थिति हुँदा हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि सदस्यको आवश्यक देखिदैन। त्यसैले यो हटाइयोस्। (छ) १५ वर्ष हटाई १० वर्ष राख्नु पर्ने।

५५.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	६	<u>उपदफा (१) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरिएको छ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, समन्वय, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरिएको छ। (३) “आयोजनासँग सम्बन्धित तथा आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रदेशका सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्री वा निजले तोकेको कर्मचारीलाई आयोगको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: आयोजनासँग सम्बन्धित तथा आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रदेशका सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्री वा सचिवलाई आयोगको बैठकमा आमन्त्रण गरिनेछ।
५६.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	६	<u>उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (छ) कम्तिमा पन्ध्र वर्षको अनुभवलाई हटाएर वर्तमान समय अनुकूल परिमार्जन।
५७.	मा. सोबिता गौतम	६	<u>उपदफा (२) (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (छ) स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र, वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कम्तिमा दुई जना महिला सहित पाँच जना - सदस्य
५८.	मा. प्रेम सुवाल	६	<u>उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ज) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) “संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू” थपेर क्रम मिलाउनु पर्ने। (ज) मा “जलस्रोत भएको सम्बन्धित नगरपालिकाका” र (झ) मा “जलस्रोत भएको सम्बन्धित गाउँपालिका” लेख्नु पर्ने।
५९.	मा. गगन कुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बट्टी प्रसाद पाण्डे,	६	<u>दफा ६ उपदफा (१) र (२) को सट्टा देहायको दफा ६ उपदफा (१) र (२) राख्ने:</u>

मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार	आयोगको स्थापना: (१) जलस्रोतको संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, बहुआयामिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा उर्जा आयोगको स्थापना गरिएको छ (२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन्:- (क) उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वा राज्य मन्त्री -अध्यक्ष (ख) जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा विशेष योगदान पुऱ्याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना- उपाध्यक्ष (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (मन्त्रालय वा क्षेत्र हेर्ने) -सदस्य (घ) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय -सदस्य (छ) सचिव, जलस्रोत मन्त्रालय -सदस्य (ज) मान्यताप्राप्त विश्वविधालय स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी जलस्रोत, सिंचाइ, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण संरक्षण वा जलवायु संरक्षण, जलविद्युत ऊर्जाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना -सदस्य (झ) इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन- सदस्य (ञ) प्रदेश सरकार जलस्रोतसंग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव -सदस्य (ट) सचिव, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग -सचिव (ठ) अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ -सदस्य (ड) अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल -सदस्य (ढ) सचिव, आयोग -सदस्य सचिव <u>दफा ६ पछि थप गर्ने:</u> उपाध्यक्षको नियुक्ति :
--	--

		(१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिमको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त उपाध्यक्षले आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुनेछ। (३) उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ। सिफारिस समिति: (१) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ:- (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष-संयोजक (ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव वा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव-सदस्य (ग) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य एकजना - सदस्य (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। सिफारिसका आधार: (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ:- (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट जलस्रोत सम्बन्धी कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी जलस्रोत, सिचाई, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण संरक्षण वा जलवायु संरक्षण, जलविद्युत ऊर्जाको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव भएको वा सम्बन्धित सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको, (ख) जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा विश्वविद्यालयमा प्रध्यापन, अनुसन्धान संस्थामा काम गरेर जलस्रोत, सिचाई, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण संरक्षण वा जलवायु संरक्षण, जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्रमध्ये कम्तीमा कुनै एक
--	--	--

			क्षेत्रको विज्ञको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको तथा जलस्रोत तथा जलस्रोत उपयोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको, (ग) नेपाल सम्बद्ध क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, (घ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, (ङ) जलस्रोत, सिचाई, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण संरक्षण वा जलवायु संरक्षण, जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्रमा निजी स्वार्थ नभएको, (च) उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको, र (छ) यस ऐन बमोजिमको अयोग्यता नभएको। (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएमा त्यसरी नियुक्ति भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट निज स्वतः पद मुक्त भएको मानिनेछ। (३) अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
६०.	मा. आरजु राणा	७	<u>दफा ७ को (छ) हटाउने</u>
६१.	मा. बिनिता कठायत	७	<u>खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (घ) भ्रष्टाचार, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, राज्य विरुद्ध अपराध अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,
६२.	मा. विजुला रायमाझी	७	खण्ड (ङ) फुकुवा भएको मितिले कम्तिमा पाँच वर्ष पुरा नभएको, लेख्नु पर्ने।
६३.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	७	<u>खण्ड (ख) र (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) वर्तमान समयभित्र उमेरको हदभन्दा उपयोगिता क्षमता अनुसार ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको हटाउनु पर्ने।

			(ड) कालोसूची सामान्य कारण तिन वर्ष राख्नु पर्ने।
६४.	मा. विजुला रायमाझी	८	खण्ड (च) पछि ६ थपी आयोगको उद्देश्य र मर्यादाभिन्न रहेर कार्य गर्न नसकेको पुष्टि भएमा वा उजुरी परेमा थप्नु पर्ने।
६५.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	९	<u>खण्ड (क), (ज) र (ञ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) यस खण्डमा नेपाल सरकार समक्ष पछि “स्वीकृतिका लागि” थप गर्ने, दफा ९ को उपदफा (ख) देखि (ड) सम्म यसैगरी परिमार्जन गर्ने, “(ज) जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने, गराउने, (ञ) “जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रको सम्बन्धमा राय परामर्श दिने,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रको सम्बन्धमा राय परामर्श दिने र त्यस किसिमका वार्ताहरूमा सहभागी भई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ।
६६.	मा.दिलेन्द्र प्रसाद वडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क., मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा वि.क., मा. राजु थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय	९	<u>खण्ड (ख) पछि देहाय अनुसार खण्ड (ग) थप गर्ने र खण्ड क्रम मिलाउने:</u> (ग) समग्र जलस्रोत उपयोग र विकासका साथै जलविद्युत उत्पादन र ट्रान्समिशन लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा थप निर्यात बिन्दु पहिचान गर्ने तथा लागत विश्लेषणसहित निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे नीति तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने। <u>खण्ड क्रम मिलाउँदा हुने (ठ) पछि देहायअनुसार खण्ड (ड) थप गर्ने:</u> (ड) जल तथा ऊर्जा सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

६७.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	९	<u>खण्ड (क), (ज) र (ञ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) यस खण्डमा नेपाल सरकार समक्ष पछि “स्वीकृतिका लागि” थप गर्ने, दफा ९ को उपदफा (ख) देखि (ड) सम्म यसैगरी परिमार्जन गर्ने (ज) “जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने, गराउने, (ञ) “जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रको सम्बन्धमा राय परामर्श दिने,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रको सम्बन्धमा राय परामर्श दिने र त्यस किसिमका वार्ताहरूमा सहभागी भई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ।
६८.	मा. प्रेम सुवाल	९	<u>खण्ड (ग), (घ) र (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) “यस्तो राय नेपालीको हितविपरीत पठाउन पाइने छैन” थप्नु पर्ने। (घ) “जलस्रोतको उपयोग र विकाससम्बन्धी शर्त संसदबाट सहमति लिनु पर्ने” थप्नु पर्ने। (ङ) मा “जल स्थानान्तरण वा नदी पथान्तरणका आयोजना पूर्ण रूपले नेपालीको हितमा हुनु पर्ने र विदेशीको हितमा गर्न नपाउने” थप्नुपर्ने।
६९.	मा. विनिता कठायत	१०	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) आयोगको बैठक कम्तीमा प्रत्येक एक महिनामा एकपटक बस्नेछ।
७०.	मा. विना लामा	११	<u>उपदफा (२) मा उल्लेखित वाक्यांश थप्नु पर्ने:</u> यी कार्यालयहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बृहत जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय (बि. एम. सी.) सँग नजिकको सम्बन्ध स्थापना गर्नु पर्नेछ।
७१.	मा. आरजु राणा	१२	<u>उपदफा (३) को (ङ) मा थप्नु पर्ने:</u>

			हिमनदी र सिमसार क्षेत्र ।
७२.	मा. विना लामा	१२	उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (४) नदि बसिन अन्तर्गत सम्भावित सबै प्रकारका जलविद्युत परियोजनाहरूको ।
७३.	मा. गणेश पराजुली	१३	उपदफा (४) को खण्ड (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ड) क्षेत्रको पर्यावरणमा पर्ने प्रभावको तथा त्यसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ।
७४.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	१४	उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: “जलस्रोतको लगत (वाटर एकाउण्टिङ) राख्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रत्येक निकायले आफूले प्रदान गरेको अनुमतिपत्र र जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।” लाई खण्ड (क) बनाई देहाय बमोजिमको खण्ड (ख) थप्ने: (ख) जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्र तोक्ने निकाय दफा ३७ (२) (घ) ले तोके बमोजिम हुनेछ ।
७५.	मा. आरजु राणा	१४	उपदफा २ मा (च) र (छ) थप्नु पर्ने: (च) अघिल्लो ५० वर्षको Meteorological प्रतिवेदन । (छ) साबिकको जलस्रोत प्रयोग सम्बन्धी डाटा ।
७६.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	१४	उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (३) “जलस्रोतको लगत (वाटर एकाउण्टिङ) राख्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रत्येक निकायले आफूले प्रदान गरेको अनुमतिपत्र र जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।” लाई खण्ड (क) बनाई देहाय बमोजिमको खण्ड (ख) थप्ने: (ख) जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्र तोक्ने निकाय दफा ३७ (२) (घ) ले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

७७.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	१५	<u>उपदफा (१) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा (१) मा लेखिएको “अधिकतम लाभ प्राप्त हुने भएमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “अधिकतम लाभ प्राप्त हुने, वातावरणीय जोखिम कम हुने र स्थानीय समुदायको समेत हित हुने गरी” भन्ने शब्दहरू राख्ने, (४) “उपदफा (१) बमोजिम अन्तर-जलाधार जल स्थानान्तरण गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।” यस उपदफामा देहाय बमोजिमको वाक्य थप्ने: तर यस उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका निम्ती नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
७८.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	१५	दफा १५ को उपदफा (१) मा लेखिएको “अधिकतम लाभ प्राप्त हुने भएमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “अधिकतम लाभ प्राप्त हुने, वातावरणीय जोखिम नहुने र स्थानीय समुदायलाई हित हुने भएमा” भन्ने शब्दहरू राख्ने।
७९.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	१५	<u>उपदफा (१) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा (१) मा लेखिएको “अधिकतम लाभ प्राप्त हुने भएमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “अधिकतम लाभ प्राप्त हुने, वातावरणीय जोखिम कम हुने र स्थानीय समुदायको समेत हित हुने गरी” भन्ने शब्दहरू राख्ने (४) “उपदफा (१) बमोजिम अन्तर-जलाधार जल स्थानान्तरण गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।” यस उपदफामा देहाय बमोजिमको वाक्य थप्ने: तर यस उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका निम्ति नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

८०.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	१६	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “कसैले जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न वा गराउन प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुअघि आयोगबाट प्राविधिक सहमति लिनु पर्नेछ।” लाई हटाई तल उल्लेखित वाक्य राख्ने: कसैले जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न वा गराउन यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुअघि आयोगबाट प्राविधिक सहमति लिनु पर्नेछ। (२) “उपदफा (१) मा देहायको प्रयोजनको लागि प्राविधिक सहमति” पछि “र अनुमतिपत्र” थप्ने।
८१.	मा. उदय शम्शेर ज.ब.रा.	१६	प्रचलित कानून बमोजिम जलस्रोत सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाका लागि नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय तथा स्वायत्त संस्थाको अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था भएको हुनाले नयाँ बन्ने आयोगको समेत अनुमति लिनु पर्ने प्रावधानले लगानीको वातावरण असहज हुने तथा विभिन्न निकायबीच नै क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व हुने भएको हुनाले उक्त दफालाई हटाई सो पछिको दफाहरूको क्रम संख्या मिलाउनु पर्ने।
८२.	मा. आरजु राणा	१६	<u>दफा १६ को उपदफा (१) लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने:</u> आयोगबाट उपदफा (१) को (छ) परिमार्जन गरी (माथि उल्लेखित) बिज्ञहरू पनि रहने गरी प्राविधिक सहमति लिनु पर्नेछ।
८३.	मा.दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क., मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा बि.क., मा. राजु	१६	<u>उपदफा (१) पछि निम्नानुसार प्रतिबन्धित वाक्य थप गर्ने :</u> तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पूर्व संचालनमा रहेका निर्माणाधिन, निर्माण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरूको हकमा पुनः प्राविधिक सहमति लिनु पर्ने छैन।

	थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय		
८४.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	१६	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) “कसैले जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न वा गराउन प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुअघि आयोगबाट प्राविधिक सहमति लिनु पर्नेछ।” लाई हटाई तल उल्लेखित वाक्य राख्ने: कसैले जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न वा गराउन यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुअघि आयोगबाट प्राविधिक सहमति लिनु पर्नेछ। (२) “उपदफा (१) मा देहायको प्रयोजनको लागि प्राविधिक सहमति” पछि “र अनुमति पत्र” थप्ने।
८५.	मा. प्रेम सुवाल	१६	दफा १६ मा “जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य काम नेपाल सरकारले गर्ने भएको हुँदा यो दफामा भएको अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था” हटाउनु पर्ने।
८६.	मा. गगनकुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बट्टी प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार	१६	<u>उपदफा (२) खण्ड (घ) पछि देहाय बमोजिम (ङ) थप गर्ने:</u> “(ङ) परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथाजनिक प्रयोजनको लागि उपयोग गरिने पानी” <u>उपदफा (३) थप गर्ने:</u> (३) यस ऐन जारी हुनुभन्दाअघि प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा यस दफा बमोजिम प्राविधिक सहमति लिनुपर्ने छैन।

८७.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	१७	भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण: भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु पर्नेछ:- <u>यस दफामा देहाय बमोजिम खण्ड (ग) थप्ने:</u> (ग) भूमिगत जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धि विवरण अनुमतिपत्र दिने निकायले आयोगमा अनिवार्यमा रूपमा बुझाउनु पर्नेछ।
८८.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	१७	भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण: भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आआफ्नो- अधिकारक्षेत्रभित्र रही देहाय बमोजिमका कार्य गर्नु पर्नेछ:- <u>यस दफामा देहाय बमोजिम खण्ड (ग) थप्ने:</u> (ग) भूमिगत जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धि विवरण अनुमतिपत्र दिने निकायले आयोगमा अनिवार्यमा रूपमा बुझाउनु पर्नेछ।
८९.	मा. विना लामा	१७	पहाडि क्षेत्रको झरनाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन छुटेकोले समेट्नु पर्ने।
९०.	मा. सोबिता गौतम	१७	(ग) थप्ने <u>भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण:</u> ग) आकाशेपानीको संचय गर्ने उपायहरू अपनाउने:
९१.	मा. प्रेम सुवाल	१७	दफा १७ (ख) को “अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने” हटाउनु पर्ने।
९२.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	१८	पर्यावरणको सुव्यवस्था गर्नु पर्ने
९३.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	१९	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> <u>यस दफामा देहाय बमोजिम उपदफा (३) थप्ने:</u>

			(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राविधिक सहमति रद्द गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम अनुपति पत्र खारेज वा स्थगन गरी उक्त भूमिगत जलस्रोत उपयोगकर्तालाई आवश्यक निर्देशन वा कारवाही वा दुवै गर्नेछ।
९४.	मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. रामकृष्ण यादव, मा. नागिना यादव	१९	दफा १९ मा अति संवेदनशील क्षेत्र भएमा भन्ने वाक्यांश थप्ने।
९५.	मा.दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क., मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा वि.क., मा. राजु थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय	१९	<u>उपदफा (२) (१) पछि निम्न व्यहोरा थप गर्ने :</u> तर, यसरी प्राविधिक अनुमति रद्द गर्नुभन्दा अगाडी सुनुवाई र सफाईको यथोचित मौका दिनुका साथै पुनरावेदनको मौका सुरक्षित रहनु पर्नेछ।
९६.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	१९	<u>यस दफामा देहाय बमोजिम उपदफा (३) थप्ने:</u> (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राविधिक सहमति रद्द गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम अनुपतिपत्र खारेज वा स्थगन गरी उक्त भूमिगत जलस्रोत उपयोगकर्तालाई आवश्यक निर्देशन वा कारवाही वा दुवै गर्नेछ।
९७.	मा. ध्रुव बहादुर प्रधान	१९	<u>उपदफा (१) को (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) खानेपानीको प्रयोजनदेखि बाहेक ।

९८.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	२०	(क) यस खण्डमा खण्ड (ज) थपी तल उल्लेखित वाक्य थप्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जलस्रोतको अविरल बहावको मात्रा लगायतका विषयमा मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
९९.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	२०	दफा २० मा लेखिएको “अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था, सम्बन्धित निकाय वा व्यक्ति” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा” अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था, सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था, सम्बन्धित निकाय वा व्यक्ति” भन्ने शब्दहरू राख्ने। <u>दफा २० मा लेखिएको व्यहोरालाई दफा २० को उपदफा (१) बनाई सोको खण्डहरू पश्चात् देहाय बमोजिमको उपदफा (२) थप गर्ने:</u> (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम नदीमा अविरल रूपमा बग्ने पानीको परिमाण तोक्दा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रको आवश्यकता र जलचरको संरक्षणलाई समेत ध्यान दिई कम्तिमा पच्चिस प्रतिशत पानी प्रवाह हुनेगरी परिणाम तोक्नु पर्नेछ।
१००.	मा. आरजु राणा	२०	<u>दफा २० को उपदफा (१) को (छ) मा थप्नु पर्ने:</u> 'पर्ने प्रभावबारे गहन अध्ययन गर्नु पर्ने'
१०१.	मा. ज्ञान बहादुर शाही	२०	<u>थप गर्नु पर्ने:</u> " अनुमतिप्राप्त संस्था, सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था, सम्बन्धित निकाय वा व्यक्ति"
१०२.	मा. गणेश पराजुली	२०	<u>खण्ड (छ) र (ज) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (छ) जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा जलवायु अनुकूलमैत्री प्रविधि तथा उपायको अवलम्बन गर्ने। (ज) हटाउनु पर्ने ।

१०३.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	२०	यस दफा मा खण्ड (ज) थपी तल उल्लेखित वाक्य थप्ने: (ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जलस्रोतको अविरल बहावको मात्रा लगायतका विषयमा मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
१०४.	मा. विना लामा	२०	खण्ड (६) मा वाक्य अपूरो देखिएको।
१०५.	मा. सोबिता गौतम	२०	(ज) थप्ने जलस्रोतको संरक्षण: ज) नदीका किनार, खोलाका बगर लगायत अन्य जलस्रोतका छेउछाउमा रुख बिरुवा सार्ने ।
१०६.	मा. प्रेम सुवाल	२०	दफा २० मा उपदफा (ग) थप्नु पर्ने: (ग) “जंगल र जलस्रोतको संरक्षणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनेछ।”
१०७.	मा. गगनकुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बद्री प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार	२०	खण्ड (छ) र (ज) लाई मर्ज गरी (छ) बनाउने र खण्डक्रम मिलाउने। <u>खण्ड (झ) पछि देहायको खण्ड (ज) र (ट) थप गर्ने:</u> (ज) आयोजना निर्माण कार्य गर्दा स्थानीय ताल, तलैया, परम्परागत ढूङ्गेधारा, पोखरीको संरक्षण गर्ने। (ट) वस्ती, वसोवास क्षेत्र, समुदायबाट निस्कने पानीको बहावलाई नजिकको प्राकृतिक बहावद्वारा ढल वा नदी प्रणालीमा निकास दिन अवरोध नगर्ने, गर्न नदिने।
१०८.	मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. रामकृष्ण यादव, मा. नागिना यादव	२१	दफा २१ को (१) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक भएको ठाउँमा आवश्यक शब्द हटाई प्राथमिकताको आधारमा गुणस्तर तोक्ने भन्ने वाक्यांश थप्ने।

१०९.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	२२	<u>दफा २२ को उपदफा (२) पश्चात् देहायको उपदफा (३) थप गर्ने:</u> (३) नदीमा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्दा नदीमा आधारित सिंचाइ तथा खानेपानी लगायतका सेवा प्रभावित गर्न र नदीको प्राकृतिक धार र प्रवाहलाई असर गर्न पाइने छैन।
११०.	मा. आरजु राणा	२२	<u>दफा २२ को उपदफा (१) थप्नु पर्ने:</u> प्रदूषण मापन गर्ने संयन्त्र खडा गरी यसको निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्ने ।
१११.	मा.दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क., मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा वि.क., मा. राजु थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय	२२	<u>उपदफा (२) पछि देहाय अनुसार उपदफा (३) थप गर्ने :</u> (३) उपदफा २ (१) बमोजिम जलश्रोत प्रदूषित गरेमा प्रदूषकले तोके बमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ।
११२.	मा. विजुला रायमाझी	२२	उपदफा २ (१) पछि २(२) थपी यदि प्रचलित कानुन विपरीत गरेको पाइएमा कानुन अनुसार दण्ड/सजायको सिफारिस गर्न सकिने भन्ने वाक्यांश थप्ने।
११३.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	२४	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			यस उपदफामा लेखिएको “सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रभावित समुदायसँग” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
११४.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	२४	दफा २४ को उपदफा (४) मा लेखिएको “सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह र विपद प्रभावित स्थानीय समुदायसँग” भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
११५.	मा. गणेश पराजुली	२४	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायले जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणको लागि नदी कटान, डुबान, बाढी, पहिरो हिमपात हिमताल, मानव निर्मित बाँध विष्फोटबाट उत्पन्न हुनसक्ने सङ्कटको अध्ययन तथा जोखिमको आधारमा सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव तथा जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्न सक्नेछ ।
११६.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	२४	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> यस उपदफामा लेखिएको “सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रभावित समुदायसँग” भन्ने शब्दहरू राख्ने
११७.	मा. बिनिता कठायत	२५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> आयोगले जलस्रोत र ऊर्जासँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह गर्न आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित पहुँचयुक्त विद्युतीय सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ ।
११८.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	२६	<u>खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) “जलाशय वा जलक्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बिगारेमा,” पछि जल उपयोगसित सबन्धित संरचना नियतवश वा हानी पुऱ्याउने मनशायले बिगारेमा थप्ने,

११९.	मा.उदय शम्शेर ज.ब.रा.	२६	<u>उपदफा (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> दफा १६ को व्यवस्था झिक्नु पर्ने । संशोधन पेश गरिएको कारण सो दफा सम्बन्धी कार्य नगरेमा कसुर ठहरिने प्रावधान समेत झिक्नु पर्ने।
१२०.	मा. मनिष झा	२६	खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ) थप्ने: (ङ) दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम अनुमति नलिई व्यवसायिक कार्यहरू गरेमा।
१२१.	मा. आरजु राणा	२६	दफा २६ को उपदफा (१) को (ख) लाई प्रस्ट पार्नुपर्ने तथा बर्गीकरण गर्नु पर्ने।
१२२.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	२६	<u>खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “जलाशय वा जलक्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बिगारेमा,” पछि जल उपयोगसित सम्बन्धित संरचना नियतवश वा हानी पुऱ्याउने मनशायले बिगारेमा थप्ने,
१२३.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	२७	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “दफा २६ खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा पछि कैद वा जलाशय वा जलक्षेत्रको निर्माण गर्दा लागेको खर्च रकम भराई पाँच लाख रुपैया जरिवाना,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: दफा २६ खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा कैद वा जलाशय वा जलक्षेत्र वा जल उपयोगसित सबन्धित संरचनाको निर्माण गर्दा लागेको खर्च रकम भराई पाँच लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय,
१२४.	मा.उदय शम्शेर ज.ब.रा.	२७	<u>उपदफा (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> दफा १६ र २६(ग) को व्यवस्था झिक्नु पर्ने संशोधन पेश गरिएको कारण सो दफा सम्बन्धी कार्य नगरेमा तिर्नु पर्ने जरिवाना सम्बन्धी प्रावधान समेत झिक्नु पर्ने।

१२५.	मा. मनिष झा	२७	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: खण्ड (ख) मा “खण्ड ख” पछि “ र खण्ड ड” भन्ने शब्दहरू थप्ने।
१२६.	मा. विना लामा	२७	खण्ड (क) बमोजिम कसूर गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय ठाँउमा खण्ड (क) बमोजिम कसूर गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना राख्ने।
१२७.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	२७	उपदफा (१) खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: “दफा २६ खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा पछि कैद वा जलाशय वा जलक्षेत्रको निर्माण गर्दा लागेको खर्च रकम भराई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना,” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: दफा २६ खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरेमा कैद वा जलाशय वा जलक्षेत्र वा जल उपयोगसित सम्बन्धित संरचनाको निर्माण गर्दा लागेको खर्च रकम भराई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय,
१२८.	मा. प्रेम सुवाल	२७	दफा २७ (१) (क) मा 'वा' को सट्टा 'र' राख्नुपर्ने।
१२९.	मा. चित्रबहादुर के.सी.	३१	दफा ३१ पछि देहायको दफा ३१क थप्ने: ३१क. स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई निजको सीप र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (२) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले त्यस्तो आयोजना विकासको लागि शेयर लगानी गर्न चाहेमा स्वपूँजीको दश प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिनु पर्नेछ। थपिएको दफा ३१क पछि देहायको दफा ३१ ख थप्ने: ३१ख. जग्गाको प्रयोग: (१) आयोजनाको लागि प्राप्त वा खरिद गरिएको जग्गा कुनै पनि तरिकाले बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न वा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने हदसम्मको जग्गा प्राप्ति गर्न कुनै हदबन्दी लाग्ने छैन। थपिएको दफा ३१ख पछि देहायको दफा ३१ ग थप्ने: ३१ग) राष्ट्रियकरण नगरिने: (१) अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाको स्वामित्वमा रहेको आयोजना तथा भौतिक संरचनाहरू अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन। (२) उपदफा

			(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यापक सार्वजनिक हित र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी आयोजनाको विकास र सञ्चालन गरिने भएमा त्यस्तो आयोजनाको विकास निर्माण गर्दा त्यस्तो स्थानमा कुनै आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा रहेको भएमा त्यस्तो आयोजनाको लागि तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिई खरिद वा अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
१३०.	मा. विना लामा	३१	<u>दफा ३१ पछि देहायको दफा ३१क थप्ने:</u> ३१क) स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने: (१) अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई निजको सीप र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (२) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले त्यस्तो आयोजना विकासको लागि शेयर लगानी गर्न चाहेमा स्वपूँजीको दश प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिनु पर्नेछ। <u>थपिएको दफा ३१क पछि देहायको दफा ३१ ख थप्ने:</u> ३१ख) जग्गाको प्रयोग: (१) आयोजनाको लागि प्राप्त वा खरिद गरिएको जग्गा कुनै पनि तरिकाले बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न वा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने हदसम्मको जग्गा प्राप्ति गर्न कुनै हदबन्दी लाग्ने छैन। <u>थपिएको दफा ३१ख पछि देहायको दफा ३१ ग थप्ने:</u> ३१ग) राष्ट्रियकरण नगरिने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको स्वामित्वमा रहेको आयोजना तथा भौतिक संरचनाहरू अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यापक सार्वजनिक हित र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी आयोजनाको विकास र सञ्चालन गरिने भएमा त्यस्तो आयोजनाको विकास निर्माण गर्दा त्यस्तो स्थानमा

			कुनै आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा रहेको भएमा त्यस्तो आयोजनाको लागि तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिई खरिद वा अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
१३१.	मा. चित्रबहादुर के.सी.	परिच्छेद ८	परिच्छेद ८ पछि “परिच्छेद ८ क: सुविधा तथा सहूलियत” थप्ने।
१३२.	मा. विना लामा	परिच्छेद ८	परिच्छेद ८ पछि “परिच्छेद ८ क: सुविधा तथा सहूलियत” थप्ने।
१३३.	मा.दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क., मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा बि.क., मा. राजु थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय	३२	उपदफा (१) को प्रारम्भमा "यो ऐन प्रारम्भ भएपछि" भन्ने वाक्यांश थप गर्नु पर्ने।
१३४.	मा. प्रेम सुवाल	३२	उपदफा ३२ (१) मा “अनुमतिप्राप्त संस्था हटाउनु पर्ने। उपदफा ३२ (६) थप्नुपर्ने: “नेपालको जलस्रोत उपयोग र संरक्षणबारे नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक बजेट दिएर अध्ययन गराउनेछ।” उपदफा ३२ (७) थप्नु पर्ने: जलस्रोतका आधारमा नेपाललाई उत्कृष्ट जीवनयापन योग्य बनाउन विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक बजेट दिई अध्ययन गराउनेछ।”

१३५.	मा. उदय शम्शेर जबरा	३३	प्रचलित कानून बमोजिम जलस्रोत सम्बन्धी आयोजनाको विकासको कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था, तथा निकाय लाई विभिन्न मन्त्रालय तथा स्वायत्त संस्थाले आयोजना विकास तथा संचालनमा निर्देशन दिने प्रावधान भएको हुनाले प्रस्तावित आयोगलाई समेत सो अधिकार दिनाले विभिन्न निकाय बिच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व हुने, लगानीको वातावरण असहज हुने तथा विभिन्न निकायबाट विवादास्पद निर्देशन जारी हुन सक्ने हुनाले उक्त दफालाई हटाई सो पछिको दफाहरुको क्रम संख्या मिलाउनु पर्ने।
१३६.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	३४	दफा ३४ पश्चात देहायको दफा ३५ थप गरी सो पश्चातका दफाहरुको क्रम मिलाउने: ३५. सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था स्थापना गर्न सक्ने:- (क) सामुहिक रुपमा खानेपानी, सिँचाई, लघु जलविद्युत, सिमसार संरक्षण, जलचर संरक्षण, धार्मिक तथा सास्कृतिक रुपमा जल संरक्षण, आदि गर्न चाहने स्थानीय समुदायले तोकिए बमोजिम सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था गठन, स्थापना र दर्ता गर्न सक्ने छन्। (ख) सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा रहनेछ। (ग) सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१३७.	मा. दामोदर पौडेल बैरागी, मा. अच्युत प्रसाद मैनाली, मा. सुर्य प्रसाद ढकाल, मा. प्रभु हजरा दुसाध, मा. दिपा शर्मा	३४	दफा ३४ पश्चात देहायको दफा ३५ र ३६ थप गरी सो पश्चातका दफाहरुको क्रम मिलाउने: ३५. सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था स्थापना गर्न सक्ने: (१) सामुहिक रुपमा खानेपानी, सिँचाई, लघु जलविद्युत, सिमसार संरक्षण, जलचर संरक्षण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा जल संरक्षण आदि गर्न चाहने स्थानीय समुदायले तोकिए बमोजिम सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था गठन, स्थापना र दर्ता गर्न सक्ने छन्। (२) सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा रहनेछ। (३) सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ। ३६. जलस्रोतबाट प्राप्त लाभको सदुपयोग: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जलस्रोतबाट प्राप्त लाभको कम्तिमा चालिस प्रतिशत रकम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका समुदायको सामुदायिक विकासका लागि सम्बन्धित समुदायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१३८.	मा.दिलेन्द्र प्रसाद वडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क., मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा वि.क., मा. राजु थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय	३४	उपदफा (१) को दोश्रो हरफमा रहेकोगरेवापत शब्दपछि "दोहोरो शुल्क नपर्ने गरी" वाक्यांश थप गर्नु पर्ने।
१३९.	मा. विजुला रायमाझी	३४	उपदफा २ (१) पछि २ (२) थपि अनुमतिप्राप्त व्यक्ति संस्था वा निकायले सेवा बन्द गर्न सक्नेछ पछि २ (२) मा ३४(१) बमोजिम लिइएको, सेवा शुल्कको कम्तिमा ४०% रकम प्रवाहित क्षेत्रको सामुदायिक सेवामा खर्च गरिने छ। लेख्नु पर्ने।
१४०.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	३४	<u>दफा ३४ पश्चात देहायको दफा ३५ थप गरी सो पश्चातका दफाहरुको क्रम मिलाउने:</u> ३५. सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था स्थापना गर्न सक्ने:- (क) सामुहिक रुपमा खानेपानी, सिँचाई, लघु जलविद्युत, सिमसार संरक्षण, जलचर संरक्षण, धार्मिक तथा सास्कृतिक रुपमा जल संरक्षण, आदि गर्न चाहने स्थानीय समुदायले तोकिए बमोजिम सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था गठन, स्थापना र दर्ता गर्न सक्ने छन्। (ख) सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्था अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा रहनेछ (ग) सामुदायिक जल उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१४१.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	३५	“अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आयोगको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई शर्त तोकी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आयोगको मातहत रहने “नदी वेसिन” र “नदी उप-वेसिन” कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
१४२.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	३५	“अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आयोगको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई सर्त तोकी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।” लाई देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने: अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आयोगको मातहत रहने “नदी वेसिन” र “नदी उपवेसिन” कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
१४३.	मा. गगनकुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बद्री प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार	३६	हटाउने
१४४.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	३७	<u>दफा ३७ मा देहाय बमोजिम खण्ड (ठ) र (ड) थप गर्ने:</u> (ठ) वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतको परिमाण निर्धारण सम्बन्धी, (ड) जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र सञ्चालन र लाभ बाँडफाँड सम्बन्धी ।
१४५.	मा. मनिष झा	३७	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(१) आवश्यक पछि “नियम” को ठाउँमा “नियमहरू” राख्ने। (२) विषयमा पछि “नियम” को ठाउँमा “नियमहरू” राख्ने।
१४६.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ्ग	३७	<u>दफा ३७ मा देहाय बमोजिम खण्ड (ठ) र (ड) थप गर्ने:</u> (ठ) वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतको परिमाण निर्धारण सम्बन्धी, (ड) जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र सञ्चालन र लाभ बाँडफाँड सम्बन्धी ।
१४७.	मा. गगनकुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बद्री प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की, मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार	३८	<u>खण्ड (ग) पछि खण्ड (घ) थप्ने:</u> “(घ) जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापनका निम्ति निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरूको उपयुक्त डिजाइन, अनुगमन र अनुपालन सम्बन्धमा।
१४८.	मा.दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मा. रामकृष्ण यादव, मा. श्याम कुमार घिमिरे, मा. मैना कार्की, मा. सीता कुमारी राना, मा. शान्ति बि.क.,	३९	<u>उपदफा (१) खण्ड (ग) पछि देहायअनुसार (घ) थप गर्ने:</u> (घ) जलश्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका निमित्त निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरूको गुणस्तर, डिजाइन, अनुगमन र अनुपालन सम्बन्धमा।

	मा. जावेदा खातुन जागा, मा. आशा वि.क., मा. राजु थापा, मा. जीवन परियार, मा. सरस्वती बजिमय		
१४९.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	अनुसूची १	नोट: यस अनुसूचीले सिंचाई क्षेत्रको क्षेत्रफल, जलस्रोतको किसिम (सतह वा भूमिगत वा अन्य) र प्रविधिको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार तोकिदिएको देखिन्छ। तर एउटा ईकाईको जलस्रोतबाट अर्को ईकाईमा उपयोग गर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिदैन जुन अति जटिल प्रश्न छ। यस्तो अवस्थालाई ऐनले निर्दिष्ट दिशा दिन नसकेको हुँदा यस विषयलाई नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु पर्ने।
१५०.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	अनुसूची १	नोट: यस अनुसूचीले सिंचाई क्षेत्रको क्षेत्रफल, जलस्रोतको किसिम (सतह वा भूमिगत वा अन्य) र प्रविधिको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार तोकिदिएको देखिन्छ। तर एउटा ईकाईको जलस्रोतबाट अर्को ईकाईमा उपयोग गर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिदैन जुन अति जटिल प्रश्न छ। यस्तो अवस्थालाई ऐनले निर्दिष्ट दिशा दिन नसकेको हुँदा यस विषयलाई नियमावलीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने।
१५१.	मा. विना लामा	अनुसूची १	एक भन्दा बढि मन्त्रालय मातहतका निकाय एउटै काम गरी रहेको भए समन्वय गर्ने। जस्तै कृषी मन्त्रालय पनि सानो सानो सिंचाइ, टुब्वेल आदि जस्ता कार्यहरू गर्ने गर्दछ। समन्वय गर्ने विषय यो कार्यको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने।
१५२.	मा. रघुजी पन्त, मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. अमर बहादुर रायमाझी	अनुसूची २	नोट: यसमा हाईड्रोलोजिकल स्ट्रिम अर्डरलाई आधार मानेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। तर यसरी क्षेत्राधिकार विभाजन गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका राजनीतिक तथा प्रशासनिक सिमानासँग मेल नखाने परिस्थिति थुप्रै हुन सक्छन्। यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारकाबिच विवाद उत्पन्न गराउन सक्छ।

			खहरे खोला (Ephemerals) लाई स्ट्रिम अर्डरमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता विषयहरू पनि नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु पर्ने।
१५३.	मा. दिपक बहादुर सिंह, मा. रोसन कार्की, मा. अनिसा नेपाली, मा. बुद्धिमान तामाङ	अनुसूची २	नोट: यसमा हाईड्रोलोजिकल स्ट्रिम अर्डरलाई आधार मानेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। तर यसरी क्षेत्राधिकार विभाजन गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका राजनीतिक तथा प्रशासनिक सिमानासँग मेल नखाने परिस्थिति थुप्रै हुन सक्छन्। यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारकाबीच विवाद उत्पन्न गराउन सक्छ। खहरे खोला (Ephemerals) लाई स्ट्रिम अर्डरमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता विषयहरू पनि नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु पर्ने।
१५४.	मा. मनिष झा	हाल नभएको	दफा ८ को जलस्रोत ऐन २०४९ मा भएको जलस्रोत उपयोगका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त लिने, सामुहिक लाभका लागि संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपभोक्ता संस्था जस्ता प्रावधान समावेश नभएको। अनुसूची ३- दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम आयोग समक्ष दिने निवेदनको ढाँचा राख्ने।
१५५.	मा. विना लामा	विविध	लैङ्गिक समानता सम्बोधन सन्दर्भमा यो विधेयक असम्बेदनशिल देखिएकोले समावेशी बनाउनु पर्ने।
१५६.	मा. गगन कुमार थापा, मा. प्रदीप पौडेल, मा. बद्री प्रसाद पाण्डे, मा. प्रतिमा गौतम, मा. ऐन बहादुर शाही, मा. कुसुमदेवी थापा, मा. रामकृष्ण यादव, मा. मैना कार्की,	थप गर्ने	<u>भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धमा:</u> भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नु पर्ने। जल उपभोक्ता संस्थाको गठन गर्न सक्ने: (१) सामुहिक लाभका लागि संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूले तोकिए बमोजिम जलउपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको जलउपभोक्ता संस्थालाई तोकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ।

	मा. सपना राजभण्डारी, मा. सीता मिजार		तहगत क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्न, दोहोरोपन हटाउन र संस्थागत समन्वय गर्ने सम्बन्धमा विधि र आधार तोक्न आवश्यक छ।
१५७.	मा. आरजु राणा	जलस्रोत विधेयकको ब्यख्यात्मक टिप्पणी	<u>बुँदा २० मा थप्ने:</u> अन्तरदेशीय नदीहरु तथा आन्तरिक नदीहरुको व्यवस्थापन। <u>बुँदा २४ हटाउने</u> <u>बुँदा २५ मा थप्ने:</u> आवश्यकता अनुसार Hydrological and Metrological stations राख्न सहजीकरण गर्ने काम गर्नु पर्ने। <u>बुँदा २८ मा थप्ने:</u> न्यायिक समितिको अधिकार यथावत राखी सामुदायिक मेलमिलापबाट पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आवश्यकता अनुसार अधिकार तोक्न। <u>बुँदा ३७ मा थप्ने:</u> प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रायोजित गर्ने।

नोट: क्र.स. १ देखि १५७ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरु छलफलका लागि स्वीकृत।

.....
(देवराज घिमिरे)
सभामुख